

REFORMA TRIBUTÁRIA DO CONSUMO



**REFORMA
TRIBUTÁRIA
DO CONSUMO**

REGIMES DIFERENCIADOS DA CBS

Decreto nº 12.955, de 29 de abril de 2026

Anelise Faucz Kletemberg

28/07/2026



Conceito

Os regimes diferenciados representam exceções ao regime geral da CBS para setores considerados estratégicos ou de interesse público.

Art. 200

Objetivos:

- Uniformizar os regimes diferenciados em todo o território nacional.
- Conceder:
 - redução de alíquotas;
 - créditos presumidos.
- Manter o equilíbrio da arrecadação mediante ajuste das alíquotas de referência.

Aplicação dos Regimes

Aplicam-se também:

✓ Importações (quando atendidos os requisitos)

As alterações nos benefícios somente entram em vigor após observância das exigências constitucionais – compensação pela elevação ou redução de alíquotas; acompanhamento de estimativa de impacto.

Aplicação dos Regimes

Exceções

Podem ser incluídos, sem necessidade do procedimento constitucional completo - estimativa do impacto (observado o limite de 0,02%):

- dispositivos médicos
- acessibilidade
- medicamentos
- fórmulas nutricionais
- insumos agropecuários

Art. 201

Para utilização dos créditos presumidos é necessário:

- ✓ emissão de documento fiscal
- ✓ identificação do fornecedor
- ✓ efetivo pagamento

A RFB e o CGIBS regulamentarão a comprovação dos pagamentos realizados fora do sistema financeiro.

REDUÇÃO DE 30%

ART. 202

A CBS terá redução de **30%** para determinados serviços intelectuais prestados por profissionais regulamentados.

Beneficiários

- Advogados
- Administradores
- Contadores
- Arquitetos
- Engenheiros
- Economistas
- Assistentes Sociais
- Bibliotecários
- Profissionais de Educação Física
- engenheiros e agrônomos;
- estatísticos;
- médicos veterinários e zootecnistas;
- museólogos;
- químicos;
- profissionais de relações públicas;
- técnicos industriais; e
- técnicos agrícolas.

REDUÇÃO DE 30%

REQUISITOS PARA PESSOA JURÍDICA

A redução aplica-se às pessoas jurídicas quando:

- sócios possuem habilitação profissional;
- serviços relacionados à atividade-fim prestados diretamente pelos sócios, admitido o concurso de auxiliares ou colaboradores;
- sociedade não possui sócio pessoa jurídica;
- não participa de outra empresa;
- atua exclusivamente em sua atividade profissional.

Não impedem o benefício

- tipo societário;
- distribuição de lucros;
- associação entre diferentes profissões beneficiadas.

REDUÇÃO DE 60%

Art. 203

A CBS será reduzida em **60%** para operações envolvendo:

- Educação
- Saúde
- Medicamentos
- Dispositivos médicos
- Acessibilidade
- Alimentos
- Higiene
- Produtos agropecuários
- Insumos agropecuários
- Cultura
- Comunicação institucional
- Esporte
- Segurança nacional

REDUÇÃO DE 60%

Educação

Art. 204

Benefício aplicado aos serviços constantes do Anexo II.

Importante

A redução incide apenas sobre:

✓ contraprestação dos serviços educacionais

Não alcança outras receitas da instituição.

REDUÇÃO DE 60%

Saúde

Art. 205

Benefício para os serviços constantes do Anexo III.

Destaque

Valores glosados pela auditoria médica e não pagos:
→ não integram a base de cálculo da CBS.

REDUÇÃO DE 60%

Dispositivos Médicos

Art. 206

Redução de 60% para produtos:

- constantes do Anexo IV;
- registrados na ANVISA.

Atualização

Lista revisada:

→ a cada 120 dias.

REDUÇÃO DE 60%

Acessibilidade

Art. 207

Benefício para dispositivos destinados às pessoas com deficiência.

Requisitos:

- previstos no Anexo V;
- observância das normas do órgão competente.

Atualização da lista:

→ revisão periódica a cada 120 dias.

REDUÇÃO DE 60%

Medicamentos

Arts. 208 e 209

Abrange:

- medicamentos registrados na ANVISA;
- medicamentos manipulados;
- fórmulas nutricionais especiais.

Condição:

Cumprimento das regras da CMED ou compromisso firmado com União e CGIBS.

REDUÇÃO DE 60%

Alimentos e Higiene

Arts. 210 e 211

Redução de 60% para:

Alimentos

Produtos destinados ao consumo humano constantes do Anexo VII.

Higiene

Produtos de higiene pessoal e limpeza consumidos majoritariamente por famílias de baixa renda, constantes do Anexo VIII.

REDUÇÃO DE 60%

Produtos Agropecuários

Art. 212

Benefício para produtos (quando *in natura*):

- agropecuários;
- aquícolas;
- pesqueiros;
- florestais;
- extrativistas.

Produto *in natura*

Não perde essa condição quando submetido apenas a:
secagem

- limpeza
- congelamento
- resfriamento
- acondicionamento para transporte

REDUÇÃO DE 60%

Insumos Agropecuários

Art. 213

Redução de 60% para produtos constantes do Anexo IX.

Exigência:

Registro no Ministério da Agricultura quando obrigatório.

A lista será revisada periodicamente.

Insumos Agropecuários – Diferimento da CBS

Art. 214

O recolhimento da CBS poderá ser diferido nas operações com insumos agropecuários.

Aplica-se:

- fornecimento interno
- importação
- produtores rurais
- contribuintes do regime regular

O diferimento encerra-se conforme a destinação dos produtos.

REDUÇÃO DE 60%

Produções Culturais

Art. 215

Redução de 60% para:

- teatro
- dança
- circo
- shows
- cinema
- televisão
- jornalismo
- feiras
- congressos
- obras de arte

Exigência:

Predominância de produção nacional.

Comunicação Institucional

Art. 216

Benefício para serviços prestados à Administração Pública:

- comunicação digital;
- redes sociais;
- assessoria de imprensa;
- relações públicas;
- produção de conteúdo institucional.

Serviços prestados ao setor privado permanecem sujeitos à alíquota normal.

REDUÇÃO DE 60%

Atividades Desportivas

Art. 217

Benefício para:

- educação desportiva;
- clubes esportivos;
- associações esportivas;
- venda de ingressos por meio de programas de sócio-torcedor;
- cessão e transferência de atletas.

REDUÇÃO DE 60%

Segurança Nacional

Art. 218

Fornecimento de serviços e bens relacionados no Anexo XI

- segurança nacional;
- segurança da informação;
- segurança cibernética.

Beneficiários:

- Administração Pública;
- empresas brasileiras enquadradas nos requisitos legais.

COMPARATIVOS DOS BENEFÍCIOS

30%	Profissionais liberais regulamentados
60%	Saúde, Educação, Cultura, Agro, Medicamentos, Acessibilidade, Esporte, Comunicação, Alimentos, Segurança Nacional

PRINCIPAIS REQUISITOS

Para usufruir dos benefícios

- ✓ enquadramento legal
- ✓ observância dos anexos da LC 214
- ✓ documentação fiscal
- ✓ pagamento efetivo
- ✓ cumprimento das exigências regulatórias

Objetivos

- reduzir custos de setores essenciais;
- estimular educação e saúde;
- incentivar produção nacional;
- fortalecer agronegócio;
- ampliar acesso a medicamentos;
- incentivar inovação e segurança cibernética.

Objetivo

Conceder alíquota zero para bens e serviços considerados essenciais ou de relevante interesse social.

Benefícios alcançam:

- Dispositivos médicos
- Produtos de acessibilidade
- Medicamentos
- Saúde menstrual
- Hortifrutigranjeiros
- Automóveis para PCD, TEA e táxis
- Pesquisa científica (ICT)

REDUÇÃO A ZERO

Art. 219

Benefício	Alíquota
Dispositivos médicos	0%
Acessibilidade	0%
Medicamentos específicos	0%
Produtos menstruais	0%
Hortalças, frutas e ovos	0%
Automóveis PCD/TEA	0%
Táxis	0%
ICT sem fins lucrativos	0%

Dispositivos Médicos

Art. 220

Alíquota zero para:

- ✓ Produtos constantes do Anexo XII
- ✓ Produtos do Anexo IV quando adquiridos por:
 - Administração Pública
 - Hospitais beneficentes (CEBAS/SUS)

Requisitos

- Registro na ANVISA
- Atualização periódica das listas
- Inclusão excepcional durante emergências sanitárias.

Dispositivos de Acessibilidade para pessoas com deficiência

Art. 221

Beneficiados:

- produtos do Anexo XIII

ou

- produtos do Anexo V quando adquiridos por:
 - órgãos públicos
 - entidades CEBAS

Exigências

- atendimento às normas técnicas
- revisão periódica da lista

Medicamentos

Art. 222

Possuem alíquota zero medicamentos destinados a:

- doenças raras
- doenças negligenciadas
- câncer
- diabetes
- HIV/IST
- doenças cardiovasculares
- Farmácia Popular

Medicamentos

Art. 222

Também incluem:

- soros
- vacinas
- medicamentos adquiridos pelo poder público
- entidades beneficentes do SUS

A lista será:



Atualizada a cada 120 dias

Em situações de emergência sanitária:

✓ novos medicamentos poderão ser incluídos imediatamente.

Saúde Menstrual Art. 223

Alíquota zero para:

- absorventes
- tampões
- calcinhas absorventes
- coletores menstruais

Condição

Produtos devem atender às exigências da ANVISA.

Hortifrutigranjeiros

Art. 224

Alíquota zero para produtos listados no Anexo XV:

- produtos hortícolas
- frutas
- ovos

O benefício permanece mesmo quando os produtos forem:

- lavados
- embalados
- cortados
- higienizados
- refrigerados
- congelados

Automóveis beneficiados

Art. 225

Alíquota zero para veículos adquiridos por:



Taxistas



Pessoas com deficiência



Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Automóveis Beneficiados - Regras para o benefício

Táxis

- Veículos:
- elétricos
- híbridos
- combustível renovável
- até 2.000 cm³

Pessoas com deficiência

Limites:

Preço máximo:

R\$ 200.000

Benefício aplicado até:

R\$ 100.000

(valores atualizados anualmente)

Automóveis Beneficiados – Quem é considerada pessoa com deficiência Arts. 226 e 227

São reconhecidas:

- deficiência física
- deficiência auditiva
- deficiência visual
- deficiência mental severa
- TEA (nível moderado ou grave)

Comprovação

Laudo emitido por:

- SUS
- conveniados
- DETRAN

Automóveis Beneficiados – Restrições à venda do veículo Arts. 228 a 231

Novo benefício somente após:



Táxi: 2 anos



PCD/TEA: 3 anos

Venda antecipada:

- devolução dos tributos
- multa
- juros

Exceções:

- perda total
- roubo
- falecimento
- alienação fiduciária

REDUÇÃO A ZERO

ICT sem fins lucrativos

Art. 232

Alíquota zero para:

Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT)

Prestação de:

- pesquisa
- inovação
- desenvolvimento tecnológico

Clientes:

- Administração Pública
- Empresas sujeitas ao regime regular

Requisitos das ICTs

Devem possuir:

- ✓ finalidade científica
- ✓ pesquisa básica ou aplicada
- ✓ desenvolvimento tecnológico
- ✓ requisitos das entidades imunes

Transporte Público

Art. 233

Isenção da CBS para:

- ônibus urbanos
- ônibus metropolitanos
- transporte semiurbano
- metrô
- VLT
- mon trilhos
- trens urbanos

Transporte Público

Abrange serviços:

- ✓ urbanos
- ✓ metropolitanos
- ✓ semiurbanos

Prestados mediante:

- autorização
- permissão
- concessão pública

REDUÇÃO DE 60%

Reabilitação Urbana Art. 234

Redução de **60% da CBS**

Para projetos de:

- recuperação urbana
- centros históricos
- revitalização
- reconversão urbanística

REDUÇÃO DE 60%

Reabilitação Urbana

Objetivos

Os projetos buscam:

-  preservação histórica e patrimonial
-  recuperação de áreas habitacionais
-  qualificação urbana
-  melhorias na mobilidade
-  melhorias na infraestrutura

REDUÇÃO DE 60%

Comissão Tripartite Art. 235

Composição:

- Ministério das Cidades
- Ministério da Fazenda
- CGIBS

Responsável por:

- ✓ analisar
- ✓ aprovar
- ✓ acompanhar projetos

REDUÇÃO DE 60%

Operações Beneficiadas Art. 236

Recebem redução:

- projetos arquitetônicos
- engenharia
- urbanismo
- construção civil
- restauração
- conservação
- primeira venda do imóvel localizado em zona reabilitada
- locação do imóvel localizado em zona reabilitada

REDUÇÃO DE 60%

Governança dos projetos **Art. 237**

Lei ordinária disciplinará:

- conceitos
- critérios de aprovação
- governança
- competências da Comissão Tripartite

OBRIGADA!